

ДОГОВІР КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ (ФРАНЧАЙЗИНГ) № 1/26-Ф

м. Київ

11.08.2026 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТрипВайб» (код ЄДРПОУ 44132066), місцезнаходження: 01013, м. Київ, Набережно-Печерська дорога, буд. 9, в особі директора Струтинської Олени Леонідівни, що діє на підставі Статуту (надалі – «Правоволоділець»), та

Фізична особа – підприємець Гайдабука Ніна Володимирівна РНОКПП 1921108605, що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію №20017400000000785501 дата 21.07.2026р. (надалі – «Користувач»), разом іменовані «Сторони», а окремо – «Сторона», уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Правоволоділець зобов'язується надати Користувачеві за плату на строк, визначений у п. 6.1 цього Договору, право використання у підприємницькій діяльності Користувача на території України комплексу виключних прав, що належать Правоволоділецьві, а саме:

- право на використання торговельної марки «TripVibe» (Свідоцтво України на торговельну марку № 346905 від 01.05.2024);
- право на використання комерційного позначення (фірмового найменування) «TripVibe»;
- право на використання комерційної інформації (ноу-хау), що стосується організації та ведення діяльності туристичних агентств під брендом «TripVibe».

1.2. Користувач має право використовувати надані виключні права для організації та ведення діяльності трьох туристичних агентств під торговельною маркою «TripVibe» з наступними назвами (фірмовими найменуваннями):

- «Блокбастер»;
- «Нью Вей»;
- «Аладін».

1.3. Використання торговельної марки дозволяється виключно для діяльності зазначених агентств.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Правоволоділець зобов'язується:

- 2.1.1. Передати Користувачеві належним чином завірені копії документів, що підтверджують права на торговельну марку (Свідоцтво № 346905).
- 2.1.2. Надавати Користувачеві необхідну консультаційну та методичну допомогу щодо використання торговельної марки та ведення бізнесу.
- 2.1.3. Забезпечувати Користувача необхідною інформацією та матеріалами для організації діяльності агентств.

2.2. Користувач зобов'язується:

2.2.1. Використовувати торговельну марку «TripVibe» виключно у спосіб, передбачений цим Договором, та відповідно до вимог Правоволодільця щодо якості товарів і послуг.

2.2.2. Забезпечити відповідність якості товарів і послуг, що реалізуються під торговельною маркою «TripVibe», вимогам Правоволодільця.

2.2.3. Сплачувати Правоволодільцеві винагороду у порядку та розмірах, встановлених розділом 4 цього Договору.

2.2.4. Не використовувати торговельну марку для діяльності, не пов'язаної з агентствами, зазначеними у п. 1.2 цього Договору.

3. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ

3.1. Користувач має право використовувати торговельну марку «TripVibe» у наступних класах МКТП згідно зі Свідоцтвом № 346905:

- Кл. 35 (рекламування, керування підприємницькою діяльністю, адміністрування, офісні роботи тощо);
- Кл. 39 (зберігання товарів, інформаційні послуги);
- Кл. 43 (послуги із забезпечення їжею та напоями, тимчасове житло).

3.2. Користувач зобов'язаний використовувати торговельну марку лише у спосіб, погоджений з Правоволодільцем, та забезпечити її впізнаваність.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. За надання права використання комплексу виключних прав Користувач сплачує Правоволодільцеві фіксовану щомісячну винагороду (паушальний платіж) у загальному розмірі 45 000,00 (сорок п'ять тисяч) гривень 00 копійок, з розрахунку 15 000,00 (п'ятнадцять тисяч) гривень 00 копійок за кожне агентство («Блокбастер», «Нью Вей», «Аладін») в місяць

4.2. Винагорода сплачується у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Правоволодільця в наступному порядку: Авансовим платежем до 10-го числа щомісячно

4.3. У разі прострочення сплати винагороди Користувач сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.2. Правоволодільець не відповідає за зобов'язаннями Користувача перед третіми особами, а Користувач – за зобов'язаннями Правоволодільця.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє

до 28.01.2032 (очікувана дата закінчення строку дії Свідоцтва).

6.2. Договір може бути достроково розірваний:

- за згодою Сторін;
- в односторонньому порядку у разі невиконання іншою Стороною істотних умов Договору з попередженням за 30 календарних днів;
- у разі припинення дії Свідоцтва на торговельну марку.

6.3. Після припинення Договору Користувач зобов'язаний припинити використання торговельної марки «TripVibe» протягом 10 календарних днів.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Цей Договір укладено у письмовій формі у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної Сторони.

7.2. Усі зміни та доповнення до цього Договору дійсні лише у разі їх вчинення у письмовій формі та підписання обома Сторонами.

7.3. У всьому, що не врегульовано цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України, зокрема статтями 1115–1120 Цивільного кодексу України.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

Правоволоділець:

ТОВ «ТрипВайб»

Код ЄДРПОУ: 44132066

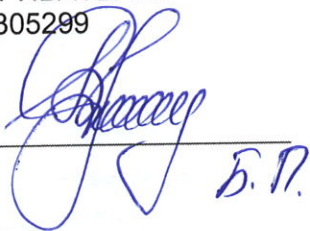
Адреса: 01013, м. Київ, Набережно-Печерська дорога, буд. 9

IBAN: UA533052990000026000046824351

в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

код банку 305299

Підпис: _____



Користувач:

ФОП Гайдабука Ніна Володимирівна

РНОКПП: 1921108605

Адреса: Вінницька обл., Вінницький р-н., м. Вінниця, пров. Юності 1, б. 21

Підпис: _____

